

ד:

וַאימא מבעה זה המים. פ׳ כיון דקרא לא דייקי לא כמר ולא כמר וא״ת והיכן כתיב מים במורה וי״ל מושלח וכן הוא אומר (איזב ה) ושוּלח מים על פני חוֹזות ואע״ג דשילח בעירה צבהמה איירי מ״מ מים נמי משתמע׳ מיניה מדאפקיה רחמנא צהמה בלשון ושלח ולעיל דבעי צמאי מוקמינן לה לא מצי מוקמינן צמים דכי נמי מוקמת צמים אית לן לאוקומי צמילי דשור מדכתיב צעירה וא״ת והני מים ה״ד אי דמשקיל עליה דקדא דמיא וצכח ראשון כחו הוא ואי צכח שני גרמא צעלמא הוא כדאמרין צהנשרפין (סנהדרין דף עו: וי״ל דמייירי צכח שני וקמ״ל דצכח שני נמי חייב א״נ צחר דנחו ולא דמי לצור כגון פותקין ציבומיהן דלקמן (דף ג.) ואע״ג דלתי צמה הצד הוא אמנא דאִלטריך לכותבו לחייב כלים דמצור לא הוה שמעינן והוה מצי למיפטר מאי לא זה זה שיש צהן רוח חיים אלא דצלחו הכי משני שפיר: **ב״י** כתיב מים נבעו. וא״ת כי כתיב נמי נצעו לא מיתוקמא צמתי׳ צמים דמי קמני נצעה כדדייק לעיל (דף ג.) גבי שן וי״ל דלא שייך לאקשו׳י אלא גבי שן דלייתי נצעה שהשן עצמו נצעה דמצעה משמע מגלה [דצר אחר שהיה מכוסה] אבל צמים שייך שפיר לישנא דמצעה שהמים רותחים קרויים מצעצעים: **שׁלִשָּׁה** עשר אבות גזיקין. ודיניהם י״צ דשוכר

כשומר שכר הוי או כשומר חנם הוי: **שׁוּמֵר** חנם והשווא. שומר חנם פטור מן הכל חוץ מן הפשיעה שואל חייב בכל חוץ ממתה ממחמת מלאכה ונושא שכר חייב צמקא צגניצה ואצידה ופטור צאונסין לכך נקט להו צוה הסדר ולא כסדר שנכתב צפרשה:

תרי גוויי אדם. וא״ת כיון דמני תרי גוויי אדם לייתי נמי ג׳ אצות צשור הקרן והשן והרגל וי״ל דניחא ליה לכלול כולם צשור כמו תנא דמתני׳: **ועדים** זומבין. פירש ריב״א דאפילו שילס על פי העדים זוממין חייבין דלא שייך צממון כאשר זמס ולא כאשר עשה דאפשר צמורה ור״י מפרש דלא לריך להאי טעמא דגבי ממון מחייבין להו צק״ו דגבי ממון עונשין מן הדין והא

דאמרין צמכות (דף ה:) הרגו איין נהרגים היינו משום דהתם איין עונשין מן הדין׃ **בַּגְנָךְ**. פליגי צה צהנזקין (גיטין נב: ושם) חד אמר מנסך ממנש וחד אמר מערב:

ד׳ שומרין הזיק דממילא: **פשלומי כפל**. אם המנא תמנא צידו הגנבה [שמות כב:] **פשלומי ארבעה וחמשה**. צטובה ומוכר: **וגנב**. שמשלם ע״פ עצמו ואינו משלם כפל אלא קרן בלבד וכגון שהודה מעצמו דמודה צקנס פטור כדאמרין אשר ירשיעון אלהים ישלם שנים [שם] והיינו קנס ואמרין צפ׳ מרובה (לקמן דף סד:) פרט למרשיע את עצמו: **וגולן**. נמי אב הוא דכתיב והשיב את הגולה אשר גול (ויקרא ה:) **אונס ומפסה**. כתיבי חמשים כסף כתיב צאונס (דברים כב) ובמפתה כתיב (שמות כב) כסף ישקל כמוהר הצתולות כמוהר צתולים של אונס דהיינו חמשים כסף: **מוציא שם רע**. כתיב וענשו אותו מאה כסף (דברים כב:) **טעמא**. תרומה: **מדמע**. תרומה צחולין: **ומנסך**. יין לע״ו ובצמ׳ גיטין (דף נב:) מפרש אמאי לא קס ליה דצרכה מיניה. מטמא מדמע ומנסך לא כתיבי צהדיא ואפ״ה הוו אצות צשכלל נזק הן וזק ממון כתיב צתורה (ויקרא כד) מכה נפש צהמה ישלמנה. ומנסך את היין ליכא למימר א[שניסכו ציין נסך שזרק צו דלא קמחסריה ולא מידי דהא מוצין ליה צר מדמי יין נסך צבו ומטמא שמיעי שרץ צתרומת כהן דאפסדה מיניה: **גנב**. המודה מעצמו וגולן דלא משלמי אלא קרן לייתי: **תנא ליה שומר חנס והשואל**. דהתם נמי שייך גניצה כגון שטען שנגנב הימנו והרי היא צידו ואמרין צפרק מרובה (לקמן דף סג:) דטוען טענת גנב כגנב וטוען טענת גולן כגולן. והא דנקט הכא והשואל לאו דוקא דהא לא משכחת ציה דנפטור לא צטוען טענת גנב ולא צטוען טענת גולן שהרי הוא חייב צכולו: **דאסא לידיה צהיטירא**. שומר חנס אע״ג דהשחא טוען טענת גנב שנגנב הימנו מיהו מעיקרא כי אחא לידיה צהיטירא אחא לידיה וגנב וגולן ממונא אחא לידיה צאיסורא:

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

ה״ג פני אדם שמירת גופו עליו. והאי דקמני ושמירתן עליך אשארא: **אימא מצעה זה המים**. שאס שופך אדם מימיו לרה״ר ובא אחר ונטנפו כליו חייב השופכן: **נקדוח אש המסים**. כמו שהאש שורף דצר הנימס כגון זפת ושעוה וכל מיני צצב: **מים צבעה אש**.

וכמים שמצעצעים את האש כשנותנין מים על האש נעשים כמין אצבעות הרמיחות וסיפא דקרא הכי הוא להודיע שמך לצריך כן תודיע שמך לצריך כשחאצדס מן העולם: **מי כתיב מים נצעו**. לשון רבים דליהוי משמע דמצעה אמיס קאי שהן מצעצעין את האש: **פצעה אש כתיב**. דמשמע שהאש מצעצע המיס דמצעה לשון יחיד ולשון נקצה: **פרושי קא מפרש**. המצעה זה ההצער: **דאזיס ציה פרסי**. שן ורגל וקרן לא קחשבי דצתמין לא קמייירי: **מאי לא זה וזה**.

דקמני מתני׳ אשור ומצעה לא זה זה שיש צהן רוח חיים ואי מצעה היינו אש מי אית צו רוח חיים: **אצות**. קרי להנך דכתיבן צקרא: **שומר חנס**. חייב צפשיעה והשואל חייב אפילו צאונסין ושוכר ונושא שכר חייבים צגניצה ואצידה וכ״ש צפשיעה וכולהו כתיבי דכמני צפרק השואל צצבא מניעא (דף נב:) פרשה ראשונה נאמרה צשומר חנס שניה צשומר שכר שלשית צשואל הלכך אצות נינהו ולקמן [ה.] צעי מאי נינהו מולדות: **נזק**. החובל צחצירו נזמן לו מה שהוא שוה עכשיו פחות מצתחילה: **צער**. אומדין כמני אדם העומד ידו ליקצץ ע״י חרב רוזה ליתן כדי שיתקצץ לו ע״י סס דלית ליה צער כולי האי: **ורפוי ושצס וצושא**. כולהו יליף מקראי צפרק החובל (לקמן דף פה.) וכיון דכתיבי אצות נינהו: כל הנך דר׳ אושעיא הוא עצמו מוזיק דהנך ד׳ שומרים הן עצמם הזיקו והאיל ולא שמרו כראוי ובנזקין דאזיק גופו לא קמייירי מתני׳: **אלא לרב**. דאמר מצעה זה אדם השאיל ומייירי תנא דמתני׳ לייתי הני: **תנא אדם**. מצעה דמתני׳: **תנא אדם דאזיק שור**. כלומר נזקי ממון דהא מצעה דומיא דבור קמני ובור לא מייירי צנזקי אדם דרחמנא פטריה לגמרי כדמניא לקמן (דף נג:) שור ולא אדם חמור ולא כלים ואדם דאזיק שור היכא כתיב דקרי ליה אב דכתיבֿ

ומכה נפש צהמה ישלמנה: **צשלמא אדם דאזיק שור כו׳**. וכיון דלא דמי חיובניהו להדדי תני להו צתרת׳: **אדם דאזיק אדם**. כגון ה׳ דברים דחובל צחצירו ולקמיה פריך הא ד׳ שומרין דר׳ אושעיא אדם דאזיק שור הוא: **וקסני**. רבי אושעיא: אצות דמתני׳ הזיק דצידיס

[שמות כב:] **פשלומי ארבעה וחמשה**. צטובה ומוכר: **וגנב**. שמשלם ע״פ עצמו ואינו משלם כפל אלא קרן בלבד וכגון שהודה מעצמו דמודה צקנס פטור כדאמרין אשר ירשיעון אלהים ישלם שנים [שם] והיינו קנס ואמרין צפ׳ מרובה (לקמן דף סד:) פרט למרשיע את עצמו: **וגולן**. נמי אב הוא דכתיב והשיב את הגולה אשר גול (ויקרא ה:) **אונס ומפסה**. כתיבי חמשים כסף כתיב צאונס (דברים כב) ובמפתה כתיב (שמות כב) כסף ישקל כמוהר הצתולות כמוהר צתולים של אונס דהיינו חמשים כסף: **מוציא שם רע**. כתיב וענשו אותו מאה כסף (דברים כב:) **טעמא**. תרומה: **מדמע**. תרומה צחולין: **ומנסך**. יין לע״ו ובצמ׳ גיטין (דף נב:) מפרש אמאי לא קס ליה דצרכה מיניה. מטמא מדמע ומנסך לא כתיבי צהדיא ואפ״ה הוו אצות צשכלל נזק הן וזק ממון כתיב צתורה (ויקרא כד) מכה נפש צהמה ישלמנה. ומנסך את היין ליכא למימר א[שניסכו ציין נסך שזרק צו דלא קמחסריה ולא מידי דהא מוצין ליה צר מדמי יין נסך צבו ומטמא שמיעי שרץ צתרומת כהן דאפסדה מיניה: **גנב**. המודה מעצמו וגולן דלא משלמי אלא קרן לייתי: **תנא ליה שומר חנס והשואל**. דהתם נמי שייך גניצה כגון שטען שנגנב הימנו והרי היא צידו ואמרין צפרק מרובה (לקמן דף סג:) דטוען טענת גנב כגנב וטוען טענת גולן כגולן. והא דנקט הכא והשואל לאו דוקא דהא לא משכחת ציה דנפטור לא צטוען טענת גנב ולא צטוען טענת גולן שהרי הוא חייב צכולו: **דאסא לידיה צהיטירא**. שומר חנס אע״ג דהשחא טוען טענת גנב שנגנב הימנו מיהו מעיקרא כי אחא לידיה צהיטירא אחא לידיה וגנב וגולן ממונא אחא לידיה צאיסורא:

עדים

מסורת הש״ס

- ↑ [כריתות ב:], א [שם], א [ויקרא כד:], ד רש"י וא"כ אכתי לא דייק קרא, א [עין לעיל ב. מוס' ד"ה ולא זה],



תורה אור השלם

- ↑ בבבא אש הקוסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים יצאנו: ישעיהו סד א



הגהות מהר"ב רנשבורג

- ↑ רש"י ד"ה ומנסך וכו' שניסכו ציין נסך שזרק צו דלא קמחסרי. ע"י פני יחשע:

- ↑ ראתקיף רב מרי ואימא מבעה זה מים כדכתי' מים תבעה אש. ודחי' ליה מי כתי' מים נבעו, תבעה אש. כלומ' תבעה מלאכת אש הייא. ואקשי' איחכי אימא מבעה זה האש, ונדרחת ולא עמדה. תני רב הושעיה י"ג אבות גזיקין שומר חנם ושואל כו'. בשלמי' לשמואל דאמי' מבעה זה השן אמ' לך מתני' בנזקי ממנו מיירי בנזקי גופו לא מיירי. אלא לרב דמפרש מבעה זה אדם הוה ליה למתני הני י"ג במתני'. ומפריק, רב תנא מבעה שהוא אדם וכלל בו כל נזקי אדם. ורב הושעייא תנא במתני' אדם דאזיק שור בידיים דהוא משלם נזק, והדר תנא אדם דאזיק אדם דמשלם ד' דברים, והזיקה דשור ממילה. תני ר' חייא כ"ד אבות גזיקין, תשלומי כפל, ותשלומי ד' הוי', וגנב וגולן וכו'. פ"י הגמרא, מערב תרומה וכיוצא בה בחולין.